Cofinanciado por la Unión Europea

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE

Fondos Europeos

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE	
D./DÑA.	NIF/NIE
EN CONCEPTO (1)	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	
DOMICILIO SOCIAL	
MUNICIPIO	
CÓDIGO POSTAL	PAÍS

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RÉGIMEN	CÓDIGO CUENTA DE COTIZACIÓN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

MUNICIPIO	
CÓDIGO POSTAL	PAÍS

DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA

D./DÑA.		NIF/NIE
FECHA NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)	Nº SEGURIDAD SOCIAL	NACIONALIDAD
NIVEL FORMATIVO		
MUNICIPIO DEL DOMICILIO		
CÓDIGO POSTAL	PAÍS DOMICILIO	

DATOS DE LA ASISTENCIA LEGAL (EN SU CASO)

D./DÑA.	NIF/NIE
EN CALIDAD (2)	

(1) Director/a, Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.

DECLARAN

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: el/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) _____
incluido en el grupo profesional de _____
para la realización de las funciones (4) _____
de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa. En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad)
_____

☐ Trabajo a distancia (5)

SEGUNDA: el contrato se concierta para realizar trabajos fijos-discontinuos de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores (6)
_____
dentro de la actividad cíclica intermitente de (7) _____

La duración estimada de la actividad será de (8) _____

La jornada estimada dentro del período de actividad será de _____ horas (9) _____
y la distribución horaria estimada será _____

Los/as trabajadores/as serán llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de
_____ o acuerdo de empresa.

Si el convenio colectivo de ámbito sectorial permite en los contratos fijos-discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se acoge al mismo:

○ SÍ

○ NO

TERCERA: la jornada de trabajo será:

○ A tiempo completo: la jornada de trabajo será de _____ horas semanales, prestadas de _____, a _____, con los descansos establecidos legal o convencionalmente (10).

○ A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de _____ horas ○ al día, ○ a la semana, ○ al mes, ○ al año, siendo esta jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (11).

La distribución del tiempo de trabajo será de (12) _____,
conforme a lo previsto en el convenio colectivo.

En el caso de jornada a tiempo parcial señálese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):

○ SÍ

○ NO

---

(3) Indicar la profesión, oficio o puesto de trabajo a desempeñar.
(4) Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.
(5) El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de julio y requiere la firma del correspondiente acuerdo.
(6) Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de carácter fijos discontinuos. Indicar la actividad profesional a desarrollar por el/la trabajador/a.
(7) Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
(8) Diarios, semanales, mensuales o anuales. Detallar Convenio.
(9) Indique el número de horas según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
(10) Indique la jornada del trabajador.
(11) Se entenderá por «trabajador a tiempo completo comparable» a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación, o, en su defecto, la jornada máxima legal.
(12) Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo.
(13) Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjunte el anexo si hay horas complementarias.

CUARTA: la duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándose la relación laboral en fecha _____ y se establece un período de prueba de (14) _____

QUINTA: el/la trabajador/a percibirá una retribución total de _____ euros brutos (15) _____ que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales (16)

_____

SEXTA: complemento de apoyo al empleo para personas trabajadoras que están percibiendo prestaciones por desempleo (17).

La empresa tiene autorizado un expediente de regulación de empleo (18)

- ◯ SÍ
- ◯ NO

SÉPTIMA: la duración de las vacaciones anuales será de (19) _____

OCTAVA: en lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de _____

NOVENA: el presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo:

- ◯ SÍ
- ◯ NO

El/la trabajador/a:

- ◯ Que está en desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Público de Empleo de _____
- ◯ Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fue registrado en el Servicio Público de Empleo de _____ con el número _____ con fecha _____

El/la representante de la empresa:

Que el/la trabajador/a de la empresa, D/Dña. _____ nacido el _____ que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) _____ con la profesión de _____ incluido en el grupo profesional _____ de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un _____ (20) por acceder a la situación de jubilación parcial regulada por el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha suscrito con fecha _____ y hasta _____ el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de _____ con el número _____ con fecha _____

DÉCIMA: ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

UNDÉCIMA: el contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de _____ en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación.

DUODÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. - Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

(14) Respetando lo establecido en el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores.
(15) Diarios, semanales, mensuales o anuales.
(16) Salario base, complementos salariales, pluses.
(17) Las personas trabajadoras que estén percibiendo subsidio por desempleo o prestación contributiva en las condiciones establecidas en la disposición adicional 59ª del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrá acceder al complemento de apoyo al empleo.
(18) No se podrá compatibilizar el subsidio o la prestación contributiva con el desempeño de un empleo por cuenta ajena cuando la contratación sea efectuada por empresas que tengan autorizado un expediente de regulación de empleo.
(19) Mínimo: 30 días naturales.
(20) Un mínimo del 25 % y un máximo del 75 %. En el supuesto de anticipación del acceso a la jubilación parcial en más de 2 años respecto a la edad ordinaria de jubilación, la reducción durante el primer año será entre un 20 % y un 33 %.

Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

- ☐ INDEFINIDO ORDINARIO . . . . . pág. 5
- ☐ PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD . . . . . pág. 6
- ☐ PARA PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE . . . . . pág. 7
- ☐ PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO . . . . . pág. 8
- ☐ PARA PERSONAS TRABAJADORAS READMITIDAS TRAS HABER CESADO EN LA EMPRESA POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O ABSOLUTA . . . . . pág. 9
- ☐ PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN . . . . . pág. 10
- ☐ PARA PERSONAS TRABAJADORAS EXPUESTAS A FACTORES DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL . . . . . pág. 11
- ☐ PARA MUJERES TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES, VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS, TANTO CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMO LABORAL Y MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN, O PERSONAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO . . . . . pág. 12
- ☐ PARA PERSONAS TRABAJADORAS EXPUESTAS A FACTORES DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN . . . . . pág. 13
- ☐ PARA PERSONAS QUE REALIZAN FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS . . . . . pág. 14
- ☐ PARA PERSONAS PROCEDENTES DE UN CONTRATO FORMATIVO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL . . . . . pág. 15
- ☐ PARA PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR . . . . . pág. 16
- ☐ CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN INDEFINIDO . . . . . pág. 17
- ☐ OTRAS SITUACIONES . . . . . pág. 18

y cumple los requisitos exigidos en la norma regulatoria.

☐ **INDEFINIDO ORDINARIO**

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 0 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 0 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 0 0

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 3 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 3 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 3 0

Que el/la trabajador/a, es persona con discapacidad (1) y que tiene reconocida la condición de tal como se acredita mediante certificación expedida por (2): _____

En el caso de contratos celebrados a tiempo completo, la empresa podrá tener derecho a las subvenciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, en los términos que determine el servicio público de empleo competente y a las siguientes bonificaciones, de acuerdo con la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato:

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD SIN ESPECIALES DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN LABORAL (3)

	HOMBRES	MUJERES
MENORES DE 45 AÑOS	◯ 375 euros/mes	◯ 445,83 euros/mes
MAYORES DE 45 AÑOS	◯ 475 euros/mes	◯ 475 euros/mes

TRABAJADORES/AS CON DISCAPACIDAD CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN LABORAL (3)

	HOMBRES	MUJERES
MENORES DE 45 AÑOS	◯ 425 euros/mes	◯ 495,83 euros/mes
MAYORES DE 45 AÑOS	◯ 525 euros/mes	◯ 525 euros/mes

En el caso de contratos celebrados a tiempo parcial, la empresa podrá tener derecho a las subvenciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, en los términos que determine el servicio público de empleo competente y las bonificaciones que resulten de aplicar en proporción a la jornada establecida en el contrato. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

Si el/la trabajador/a proviene de un Centro Especial de Empleo o un enclave laboral no se requerirá la inscripción como demandante de empleo en los servicios públicos de empleo a efectos de la aplicación de las bonificaciones y podrá tener derecho a las subvenciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, en los términos que determine el servicio público de empleo competente.

◯ El/la trabajador/a proviene de un Centro Especial de Empleo.

◯ El/la trabajador/a proviene de un enclave laboral.

(1) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.5). de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.
(2) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.
(3) Personas con discapacidad con especiales dificultades para su inserción laboral. Artículo 2.2.2). de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

1.- Que el trabajador/a es persona con capacidad intelectual límite, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo y que tiene reconocida tal consideración como se acredita mediante certificación expedida por (1):

2.- En el caso de contratos celebrados a tiempo completo, la empresa podrá tener derecho a una subvención de 2.000 euros, si se cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, modificado por el Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, en los términos que determine el Servicio Público de Empleo competente.

Asimismo la empresa tendrá derecho a una bonificación mensual de la cuota a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador/a contratado/a de 128 euros/mes, durante 4 años, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero.

3.- En el caso de que el contrato se celebre a tiempo parcial la empresa podrá tener derecho a una subvención si se cumplen los requisitos establecidos en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, modificado por el Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo y a las bonificaciones que resulten de aplicar en proporción a la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

(1) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Que el/la trabajador/a, es persona con discapacidad y que tiene reconocida la condición de tal como se acredita mediante certificación expedida por (1):

Que se establece un período de adaptación al trabajo que a su vez tendrá el carácter de periodo de prueba de (2)

en las condiciones siguientes (3)

Para lograr la adecuación del puesto de trabajo a las características del/de la trabajador/a, la empresa se compromete a realizar las siguientes adaptaciones al puesto de trabajo:

y/o en caso de que el contrato sea a domicilio se realizarán los servicios de ajuste de personal y social siguientes:

Los centros especiales de empleo que contraten indefinidamente a personas con discapacidad, tendrán derecho ,durante toda la vigencia del contrato, a las bonificaciones del 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre.y el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero.

Asimismo podrá tener derecho a las subvenciones correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, en los términos que determine el servicio público de empleo competente.

En lo no previsto en este contrato se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular el Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio y en el Estatuto de los Trabajadores.

(1) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.
(2) No podrá exceder de 6 meses.
(3) Las condiciones del período de adaptación al trabajo serán las determinadas, en su caso, por el equipo multiprofesional.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS READMITIDAS TRAS HABER CESADO EN LA EMPRESA POR INCAPACIDAD PERMANENTE, TOTAL O ABSOLUTA (1)

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Señalar lo que proceda:

◯ La persona trabajadora cesó en la empresa por haberle reconocido una incapacidad permanente total o absoluta recobrando su plena capacidad laboral y es readmitida en la misma empresa en su categoría o grupo profesional.

◯ La persona trabajadora cesó en la empresa por haberle reconocido una invalidez permanente y pasa a incapacidad permanente parcial y es readmitida en la misma empresa.

◯ La persona trabajadora es mayor de 55 años con incapacidad permanente y se reincorpora en su empresa con otra categoría.

◯ La persona trabajadora es mayor de 55 años con incapacidad permanente y recupera su capacidad y es contratada por otra empresa.

En estos supuestos la contratación indefinida a tiempo completo de estas personas trabajadoras dará derecho a una bonificación de 138 euros/mes durante 2 años, siempre que la readmisión no responda a un derecho de las personas trabajadoras a reincorporarse al puesto de trabajo. (Artículo 15 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

Si el contrato se celebra a tiempo parcial, la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

(1) Según lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

El/la trabajador/a ha estado desempleado/a e inscrito/a en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación.

Si reúnen los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 21 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero, la contratación indefinida a tiempo completo dará derecho a las siguientes bonificaciones:

	HOMBRES	MUJERES
MENORES DE 45 AÑOS	◯ 110 euros/mes durante 3 años	◯ 128 euros/mes durante 3 años
MAYORES DE 45 AÑOS	◯ 128 euros/mes durante 3 años	◯ 128 euros/mes durante 3 años

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS EXPUESTAS A FACTORES DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Que el/la trabajador/a está desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo, y se encuentra incluido/a en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 6.d del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero. y que acredita mediante certificación emitida por los servicios sociales públicos o servicios públicos de empleo competentes de (1):

que pertenece a alguno de los colectivos contemplados en el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.(2):

Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto-ley 1/2023, la empresa podrá bonificarse en la cuota empresarial a la Seguridad Social en 128 euros al mes, durante cuatro años, si el contrato se celebra a tiempo completo.

◯ SÍ ◯ NO ha finalizado un contrato de trabajo en una empresa de inserción social durante los 12 meses anteriores. En este caso, la bonificación será de 147 euros al mes durante 12 meses, y a partir de ese período será de aplicación una bonificación de 128 euros al mes durante 3 años.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023).

En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular, a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto-ley 1/2023.

(1) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.
(2) Indicar el colectivo al que pertenece la persona trabajadora contratada.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES, VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS, TANTO CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMO LABORAL Y MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN, O PERSONAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Señalar lo que proceda:

◯ A - Que la trabajadora tiene reconocida la consideración, como se acredita mediante certificación expedida por los Servicios Sociales competentes de (1): _____
de MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre y puede acceder a las bonificaciones establecidas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

◯ B - Que la trabajadora tiene reconocida la consideración, como se acredita mediante certificación expedida por los Servicios Sociales competentes de (1): _____
de MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIAS SEXUALES de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre y puede acceder a las bonificaciones establecidas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

◯ C - Que la trabajadora tiene reconocida la consideración, como se acredita mediante certificación expedida por los Servicios Sociales competentes de (1): _____
de MUJER VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS, DE EXPLOTACIÓN SEXUAL O LABORAL Y MUJER EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo y puede acceder a las bonificaciones establecidas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

◯ D - Que el/la trabajador/a tiene reconocida la consideración, como se acredita mediante certificación expedida por el organismo competente de (1): _____
de PERSONA VÍCTIMA DE TERRORISMO de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre y puede acceder a las bonificaciones establecidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 16 para los supuestos A, B y C o en el artículo 22 en el supuesto D del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, la contratación indefinida a tiempo completo dará derecho a una bonificación en la cotización de 128 euros/mes durante 4 años.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 enero).

(1) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS EXPUESTAS A FACTORES DE VULNERABILIDAD Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN

CÓDIGO DE CONTRATO

TIEMPO COMPLETO	1 5 0
TIEMPO PARCIAL	2 5 0
FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Que el/la trabajador/a está desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo, y se encuentra incluido/a en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 6.d del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, y que acredita mediante certificación emitida por los servicios sociales públicos o servicios públicos de empleo competentes de (1):

que pertenece a alguno de los colectivos contemplados en el artículo 2.1 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.(2):

Si se reúnen los requisitos establecidos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción y los del artículo 20 del Real Decreto-ley 1/2023, la empresa podrá bonificarse en la cuota empresarial a la Seguridad Social en 128 euros al mes, durante cuatro años, si el contrato se celebra a tiempo completo.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023.

En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular, a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción y en el Real Decreto-ley 1/2023.

(1) Indicar el Organismo Oficial que ha expedido la certificación.
(2) Indicar el colectivo al que pertenece la persona trabajadora contratada.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS QUE REALIZAN FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS (1)

CÓDIGO DE CONTRATO

PERSONAS SIN DISCAPACIDAD

TIEMPO COMPLETO	1 5 0
TIEMPO PARCIAL	2 5 0
FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

CÓDIGO DE CONTRATO

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

TIEMPO COMPLETO	1 3 0
TIEMPO PARCIAL	2 3 0
FIJO-DISCONTINUO	3 3 0

La persona trabajadora ha desarrollado formación práctica en la empresa contratante.

☐ La persona trabajadora es persona con discapacidad y tiene reconocida esa condición tal y como se acredita en la certificación expedida por (2) _____

La contratación indefinida a tiempo completo por parte de la empresa donde está desarrollando la formación práctica dará derecho a una bonificación en la cotización de 138 euros/mes durante 3 años o toda la vigencia del contrato en caso de contratar a una persona con discapacidad. Artículo 25 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. El citado límite de duración mínima de la jornada a tiempo parcial no resulta de aplicación al colectivo de personas con discapacidad. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero).

(1) Artículo 25 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.
(2) Indicar el organismo oficial que ha expedido la certificación.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS PROCEDENTES DE UN CONTRATO FORMATIVO (FORMACIÓN EN ALTERNANCIA O PARA LA OBTENCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL) DE UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 5 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 5 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 5 0

Que el/la trabajador/a ha estado contratado/a por una Empresa de Trabajo Temporal con un contrato formativo (de formación en alternancia o para la obtención de la práctica profesional) prestando servicios en la empresa usuaria, y sin solución de continuidad se celebra este contrato, la empresa tendrá derecho a la bonificación en la cotización a la Seguridad Social establecida en el artículo 24 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, con la siguiente cuantía, si el contrato se celebra a tiempo completo:

◯ HOMBRES: 128 euros/mes, durante 3 años.

◯ MUJERES: 147 euros/mes, durante 3 años.

Si el contrato se celebra a tiempo parcial la bonificación se reducirá proporcionalmente en función de la jornada establecida en el contrato, sin que esta pueda ser inferior, a efectos de la aplicación de los correspondientes incentivos, al 50 % de la jornada a tiempo completo de una persona trabajadora comparable. (Artículo 10.2 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero).

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR

CÓDIGO DE CONTRATO

◯ TIEMPO COMPLETO	1 0 0
◯ TIEMPO PARCIAL	2 0 0
◯ FIJO-DISCONTINUO	3 0 0

◯ SÍ ◯ NO , se acuerda la prestación de horas de presencia a disposición del empleador.

Las horas de presencia serán _____ horas semanales, distribuidas de la siguiente manera:

El tiempo de presencia sea objeto de retribución o compensación de forma siguiente (señale lo que proceda):

◯ Compensación con periodos equivalentes de descanso retribuido.

◯ Retribución con un salario de cuantía no inferior al correspondiente a las horas ordinarias.

◯ De cualquiera de las anteriores maneras.

◯ SÍ ◯ NO , se acuerda que el/la trabajador/a pernocte en el domicilio familiar.

El régimen de las pernoctas será de _____ noches a la semana.

Durante el descanso semanal y el período de vacaciones el/la trabajador/a no está obligado a residir en el domicilio familiar.

◯ SÍ ◯ NO , se acuerdan prestaciones salariales en especie.

La persona contratante tendrá derecho en la cotización empresarial a una reducción del 20 % por contingencias comunes. Si se cumplen los requisitos de la disposición adicional tercera bis del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, se podrá aplicar una bonificación del 45 % en el caso de familias numerosas, que será incompatible con la reducción del 20 % anterior.

Asimismo se aplicará una bonificación del 80 % en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial. (Disposición adicional primera y disposición adicional séptima, apartado 4 del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre.

En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y particularmente al Real Decreto 1620/2011 , de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar familiar y supletoriamente en lo que resulte compatible, el Estatuto de los Trabajadores..

La persona contratada tendrá derecho a la cobertura de contingencias de protección por desempleo y Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos en la normativa aplicable.

El contenido del presente contrato se presentará en la Tesorería General de la Seguridad Social en el trámite de alta de el/la empleado/a de hogar de la Seguridad Social a efectos de comunicación del contenido del contrato al Servicio Público de Empleo.

CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DE LA CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO

TIEMPO COMPLETO	TIEMPO PARCIAL	FIJO-DISCONTINUO

	CÓDIGO DE CONTRATO		CÓDIGO DE CONTRATO		CÓDIGO DE CONTRATO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	139	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	239	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	339
BONIFICADO (1)	109	BONIFICADO (1)	209	BONIFICADO (1)	309
CON BONIFICACIÓN CEE (2)	109	CON BONIFICACIÓN CEE (2)	209	CON BONIFICACIÓN CEE (2)	309
SIN BONIFICACIÓN	189	SIN BONIFICACIÓN	289	SIN BONIFICACIÓN	389

COMUNICAN al Servicio Público de Empleo de _____
que con fecha _____, han acordado la CONVERSIÓN en:

- Contrato INDEFINIDO.
- Contrato FIJO-DISCONTINUO.

De un contrato (3) _____
celebrado por las partes arriba mencionadas el día _____ y que fue registrado o comunicado al Servicio Público de empleo de _____, en fecha _____ y con el número _____

(1) Cuando la conversión en indefinido se trate de un contrato formativo o de relevo.
(2) Conversión en indefinido en Centro Especial de Empleo.
(3) Indique la modalidad de contrato temporal que se convierte en indefinido. Se pueden convertir con derecho a bonificación los contratos formativos, de relevo, temporales de fomento del empleo para personas con discapacidad y temporales en Centros Especiales de Empleo.

OTRAS SITUACIONES

CÓDIGO DE CONTRATO

CONTRATO EN GRUPO	9 9 0
ALTA DIRECCIÓN	9 9 0
OTROS	9 9 0

CLÁUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

En _____ a ____ de _____ de _____

El/la trabajador/a	El/la representante de la empresa	El/la representante legal del/la menor, si procede

IMPORTANTE

(TODAS LAS PÁGINAS CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA)